

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-133	처분요구일자	2021.11.04.
처 분 종 류	개선, 권고		
관 계 부 서	○○○○부(●●●●팀)		
제 목	채용서류 반환 및 예비합격자 운영 개선		

지적내용

가. 채용서류 반환과 관련하여

「채용절차의 공정화에 관한 법률」(이하 “채용절차법”이라고 함) 제4조(채용서류의 반환청구기간)에서 정한 반환의 청구기간이 지난 경우 또는 채용서류를 반환하지 아니한 경우에는 구인자는 「개인정보 보호법」에 따라 채용서류를 파기하여야 한다. 또한 제11조(채용서류의 반환 등)에 따라 구인자는 채용서류의 반환·파기에 관한 사항은 채용 여부가 확정되기 전까지 구직자에게 알려야 한다.

【표1】 채용절차법 제11조(채용서류의 반환 등)

제11조(채용서류의 반환 등) ①구인자는 구직자의 채용 여부가 확정된 이후 구직자(확정된 채용대상자는 제외한다)가 채용서류의 반환을 청구하는 경우에는 본인임을 확인한 후 대통령령으로 정하는 바에 따라 반환하여야 한다. 다만, 제7조제1항에 따라 홈페이지 또는 전자우편으로 제출된 경우나 구직자가 구인자의 요구 없이 자발적으로 제출한 경우에는 그러하지 아니하다.

④구인자는 대통령령으로 정한 반환의 청구기간이 지난 경우 및 채용서류를 반환하지 아니한 경우에는 「개인정보 보호법」에 따라 채용서류를 파기하여야 한다.

⑥구인자는 제1항부터 제5항까지의 규정을 채용 여부가 확정되기 전까지 구직자에게 알려야 한다.

※ ②~③항, ⑤항은 생략함

인천공항에너지(주)는 온라인으로 지원서를 제출 받고 있어 「채용절차법」 제11조①항의 단서에 따라 채용서류 반환의 의무는 없으나, 제11조⑥항에 따라 채용서류의 반환 여부 및 제11조④항에 따른 채용서류 파기와 관련된 내용을 채용공고 등을 통하여 채용 여부가 확정되기 전까지 구직자에게 공지하여야 할 의무가 있다.

그런데 2019년 ~ 2021년에 진행된 인천공항에너지(주)의 신입직원 채용 공고를 확인한 결과, 「채용절차법」에서 규정하고 있는 채용서류의 반환 절차 진행 여부와 제출된 채용서류의 파기에 관련된 내용을 구직자에게 사전에 공지하지 않고 있는 것으로 나타났다.

나. 예비합격자 운영 개선과 관련하여

인천공항에너지(주)의 「인사규정시행세칙」 제11조(채용시험 합격자 결정)에 따르면 서류전형 합격자는 고득점자 순으로 채용예정인원의 2~7배수 이내로 결정할 수 있으나, 예비합격자는 사전 입사포기자 발생 시 전형별 차순위자를 추가로 합격 시킬 수 있다고만 되어 있을 뿐 운영 범위에 관한 사항은 따로 규정하지 않고 있다.

비록 「인사규정시행세칙」에 합격자 결정의 세부 사항은 필요한 경우 사장이 정하도록 되어 있기는 하나, 예비합격자 운영에 관련된 내부 의사결정은 구직자의 입사에 직접적인 영향을 미치는 중요한 사항에 해당된다. 따라서 공정성이 확보되도록 서류전형 합격자 운영에 관한 조항과 마찬가지로 예비합격자 운영에 관한 사항도 운영 범위¹⁾를 규정화하여 관리할 필요가 있다.

1) 2021년 3월에 정부기관(기획재정부, 고용노동부, 인사혁신처) 합동으로 마련한 “공공기관 공정채용 가이드북”의 자주 묻는 질문과 답변(105 Page)에 따르면 예비합격자 제도를 운영하는 경우 규정에 차순위자를 몇 배수까지 채용할 수 있다는 관련 내부규정을 마련한 후 채용공고 하도록 권고하고 있음

또한 채용 과정의 투명성이 확보될 수 있도록 개별 채용계획 수립 시 내부 방침으로 결정된 예비합격자 운영 범위에 관한 사항을 구직자에게도 채용공고를 통해 미리 공지함이 타당하다.

위와 관련하여 인천공항에너지(주)의 예비합격자 운영 현황을 점검한 결과 채용 합격자 결정이 종료된 이후에 범위가 변경되는 사례가 있었으며, 예비합격자 운영에 관한 사항은 내부 방침으로만 관리하고 있을 뿐 채용공고 시 구직자에게 공지하고 있지 않아 개선이 필요한 것으로 나타났다.

【표2】 연도별 채용공고의 예비합격자 공지내용

연도	채용공고		내부 방침		비고
	채용인원(명)	예비합격자	채용인원(명)	예비합격자	
2019년	기술(0) 행정(0)	공고내용 없음	기술(1) 행정(1)	2배수	
2020년	기술(0) 행정(0)	공고내용 없음	기술(2) 행정(2)	2배수 (5배수 확대 ²⁾)	합격자 발표 후 추가확대
2021년	기술(3) 행정(1)	공고내용 없음	기술(3) 행정(1)	5배수	

관계부서 및 해당부서 의견

인천공항에너지(주)는 채용 시 「개인정보보호법」등에 의하여 정보이용 수집 동의를 통해 수집되는 정보를 목적 달성 후 파기하고 있음을 구직자에게 사전 안내하고 동의를 구하고는 있으나, 감사 지적 사항을 반영하여 「채용절차법」에 정해진 채용서류의 반환·파기에 관한 사전공지 절차 등을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

2) 신규 채용을 위한 시행계획에는 예비합격자를 2배수로 관리하는 것으로 계획되었으나 입사자의 연속적인 퇴사로 인하여 예비합격자를 5배수로 확대하였으며, 4배수(순위) 합격자가 최종 입사 후 근무 중임.

더불어, 매 채용 진행시마다 입사포기자 및 입사 후 수습 과정에서 퇴직 등이 지속 발생하여 불가피하게 내부방침을 통해 예비합격자를 추가 확대한 사실이 있고, 이러한 사정으로 인해 채용 공고 시 예비합격자 관련 내용을 게시하기에 어려움이 있었다고 답변하였다. 다만, 향후에는 회사의 규모 및 특성 등을 고려하여 미비 사항을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

인천공항에너지(주) 사장(●●●●팀장)은,

- ① 「채용절차법」 제11조는 구인자의 의무사항으로 위반 시 과태료가 부과될 수 있으므로 규정을 준수하여 채용서류의 반환·파기 절차에 대한 사전 공지 등 채용 관련 업무를 개선하시기 바랍니다. (개선)
- ② 채용의 공정성 및 투명성이 확보될 수 있도록 회사 규모 및 특성을 고려하여 예비합격자 운영 배수에 관한 사항을 규정화 하고, 채용 공고 시 구직자에게 예비합격자 운영 범위에 대해 공지하시기 바랍니다. (권고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략